

ประกอบกับมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างพนักงานดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเพียงคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ ๔๗ ของระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๑๖ ของระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ เท่านั้น มิได้เป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีถูกโต้แย้งสิทธิจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๑๔/๒๕๖๐)

(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีฟ้องว่า ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคอกกระบือ และตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ครอบคลุมที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองครอบครองเพื่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงชนบท สด. ๒๐๓๒ โดยคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่าการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณทางหลวงชนบทสายดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ และนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคอกกระบือ และตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๑ ดังกล่าว นั้น มติและประกาศดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่สามารถเข้าครอบครองหรือใช้สอยหาริมทรัพย์ในที่ดินบริเวณที่มีการออกพระราชกฤษฎีกาได้เร็วกว่าปกติ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นอย่างมากที่ต้องออกจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเร็วขึ้น กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๙/๒๕๖๐)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษกตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเตือ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลคูบางหลวง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด ตำบลละหาร ตำบลพิมลราช ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่จ่ายค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทน หรือผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมรับผิดชอบในการจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนแต่อย่างใด ซึ่งงบประมาณที่ต้องจ่ายค่าทดแทนย่อมเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้ยื่นขอไว้อยู่แล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาดำเนินการในส่วนนี้อีก ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แม้จะเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นในข้อกฎหมายก็เป็นเพียงการปฏิบัติการตามหน้าที่ราชการ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้กระทำการใดให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย



จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕๒/๒๕๕๙)

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำ
ในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจอรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) ชุมชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม